PROCESO DE COMPRA N° 340/1-0049-LPU26

CLÁUSULAS PARTICULARES

Jurisdicción contratante	**MINISTERIO DE DEFENSA SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA**				
Denominación de la UOC	**UOC 340/01**				
Domicilio	**Azopardo 250 – Piso 12 – Oficina 38 Ciudad Autónoma de Buenos Aires**				
Correo Electrónico	**uoc340-01@defensa.gob.ar**		**Teléfono**	**4346-8800 Internos: 4357- 4320**	
N° de Expediente Electrónico	**EX-2026-85952298- -APN-DGAD#MD**				
Tipo de Procedimiento	**LICITACIÓN PÚBLICA**	**N°**	**49**	**Ejercicio**	**2026**
Número de proceso de compra en COMPR.AR:	**340/1-0049-LPU26**				
Clase del procedimiento	**DE ETAPA ÚNICA NACIONAL**				
Modalidad	**ORDEN DE COMPRA ABIERTA**	**Rubro comercial**	**ALIMENTOS**		
Objeto de la contratación	**EJECUCION DE CADENA LOGISTICA PARA LA PROVISION DE VÍVERES Y CUMPLIMIENTO DE LA CAMPAÑA ANTÁRTICA 2026 - 2027**				

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Todas las notificaciones entre la jurisdicción y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet COMPR.AR, cuya dirección es **https://comprar.gob.ar**.

ACTO DE APERTURA
La apertura de ofertas se efectuará a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar). En forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentarán a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE PAPEL
En caso de corresponder la presentación de documentación que por su característica deba ser ingresada en soporte papel, ésta será individualizada en la oferta electrónica y presentada en la Unidad Operativa de Contrataciones dentro de los DOS (2) días hábiles contados a partir del acto de apertura.
MARCO LEGAL
Decreto Delegado N° 1.023/2001 – Decreto N° 1.030/2016 – Disposición ONC N° 62/2016 – Disposición ONC N° 63/2016 – Disposición ONC N° 64/2016 y Disposición ONC N° 65/2016, Comunicación General ONC N° 139/19, Comunicación General ONC N° 3/20, Comunicación General ONC N° 4/20, Comunicación General ONC N° 16/23, Comunicación General ONC N° 2/24, Comunicación General ONC N° 7/24, y sus modificatorios y/o complementarios.
VISTA DE OFERTAS
Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas presentadas durante DOS (2) días hábiles contados a partir del día siguiente al momento fijado para la apertura de ofertas (Artículo 60 del Decreto N° 1030/2016). La vista de las ofertas podrá realizarse a través del portal “COMPR.AR”.

CLAUSULAS PARTICULARES

A través de las siguientes cláusulas particulares, se regulan las bases del llamado para el presente proceso de compra.

CLÁUSULA 1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora fijados por la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria, a través del portal “COMPR.AR”, utilizando el formulario de planilla de cotización generado por dicho sistema, y acompañado por la documentación que integre la misma en soporte electrónico.

La confirmación de la oferta electrónica a través de COMPR.AR, significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección.

La oferta deberá cumplimentar los requisitos administrativos, económicos y técnicos exigidos en el Proceso de Compra.

La cotización de la oferta debe incluir todos los costos derivados de la adquisición, embalaje, traslado, fletes, acarreos, cargas, descargas, alquiler de equipos, trámites fiscales, costos financieros y administrativos y cualquier otro que surja hasta su efectiva entrega.

Las condiciones técnicas del objeto se encuentran establecidas en la Especificación Técnica N° 32/26, su Anexo 1 y su Anexo A, que integran la documentación contractual. Las presentes Cláusulas Particulares regulan la forma de presentación y acreditación de dichas condiciones, la admisibilidad, la ponderación, la subsanabilidad y los efectos contractuales correspondientes.

Se podrá acompañar folletos y/o catálogos ilustrativos, fotografías, datos técnicos, o cualquier otro elemento informativo de interés que permita una mejor evaluación de los elementos cotizados, y contribuyan a ilustrar su oferta, pero en ningún caso podrá reemplazar con ellas las detalladas en las observaciones del formulario electrónico del sistema “COMPR.AR”.

Asimismo, en caso de inconvenientes del sistema “COMPR.AR” como medio de notificaciones y/o solicitud de documentación complementaria, se realizarán válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios.

CLÁUSULA 2. VISTA DE LAS ACTUACIONES

Para la toma de vistas, la misma se hará en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Podrá hacer uso de tal derecho en el horario de 08:30 a 12:30 horas, días hábiles administrativos.

CLÁUSULA 3. FUNCIONARIOS INTERVINIENTES

En función de lo establecido por el Decreto N° 202/2017 y por el Artículo 1° de la Resolución N° 11/2017 de la SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, a continuación, se informan los nombres y cargos de los funcionarios que intervendrán en la presente contratación:

NOMBRE	CARGO
TG Carlos PRESTI	**MINISTRO DE DEFENSA**
GB Alberto PUEBLA	**SECRETARIO DE ESTRATEGIA Y ASUNTOS MILITARES**
GB Carlos Horacio MARTIN	**SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA**
Jorge Alberto Miguel GOMEZ	**DIRECTOR NACIONAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO PARA LA DEFENSA**
Paula RICHTER	**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA LA LOGÍSTICA**
CR Darío Alfredo OYHAMBURU	**DIRECTOR DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES**

CLÁUSULA 4. ACREDITACIÓN DE MIPyMEs

En caso de que el oferente revista la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MiPyME), podrá acreditarla mediante la documentación vigente emitida por la autoridad competente y/o mediante los mecanismos de consulta habilitados por la normativa aplicable. La documentación correspondiente deberá encontrarse vigente a la fecha de apertura y, cuando corresponda, incorporarse a la oferta en formato electrónico.

La acreditación de la condición MiPyME no sustituye ni modifica los requisitos generales de aptitud técnica, logística, económica y financiera establecidos en las presentes Cláusulas Particulares, los cuales resultarán aplicables a todos los oferentes en igualdad de condiciones.

La cotización y adjudicación se efectuará por el global de cada renglón, no aceptándose ofertas parciales dentro de un mismo renglón, de acuerdo con las condiciones establecidas para el procedimiento.

CLÁUSULA 5. CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO

Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o a sus Anexos sólo podrán efectuarse a través del portal “COMPR.AR”, a partir de la difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma previsto en el “COMPR.AR”, para el presente procedimiento, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de “COMPR.AR”.

No se responderán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Si a criterio de la UOC 340/01, la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego, el citado organismo elaborará una circular aclaratoria, y la comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del presente Anexo, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por este Organismo, fijándose como límite para su procedencia, que no se altere el objeto de la contratación.

Las modificaciones serán difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a UN (1) día contado desde que se presentare la solicitud, este Organismo tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.

La suspensión o la prórroga de fecha de la apertura o de presentación de las ofertas se comunicará y publicará en los mismos medios en los que se haya difundido el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación.

No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

Todas las circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego, y serán difundidas en el sitio de Internet del COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/).

Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que se efectúe sobre las actuaciones acaecidas durante el procedimiento de selección deberán canalizarse INDEFECTIBLEMENTE a través de COMPR.AR, conforme lo establecido en el Artículo 7°del PUBCG.

CLÁUSULA 6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A PRESENTAR CON LA OFERTA

Junto con la cotización, el oferente deberá presentar la documentación necesaria para acreditar los requisitos administrativos, técnicos, logísticos, económicos y financieros establecidos en las presentes Cláusulas Particulares y en la Especificación Técnica. La evaluación de la documentación se realizará conforme al régimen de admisibilidad y subsanabilidad previsto en la Cláusula 8.

6.1. Oferta técnica, productos y marcas

El oferente deberá acompañar el Anexo 1 a la Especificación Técnica N° 32/26 debidamente completo respecto del o de los renglones de la contratación que cotice, individualizando inequívocamente la totalidad de los productos comprendidos en ellos y consignando, cuando corresponda, marca, denominación, presentación comercial, contenido neto, tipo de envase, país de origen, establecimiento elaborador y demás información técnica requerida.

Para aquellos productos respecto de los cuales el Anexo A a la Especificación Técnica N° 32/26 establezca marcas comerciales admitidas para la Oferta Base, el oferente deberá seleccionar UNA (1) de ellas. Para los productos sin marca predeterminada deberá consignarse expresamente la marca ofrecida. Las marcas no otorgarán puntaje; integran el cumplimiento técnico de la oferta.

La propuesta de una marca distinta de las admitidas para la Oferta Base sólo podrá ser considerada cuando se presente bajo el régimen de Oferta Alternativa – Producto Comparable previsto en estas Cláusulas Particulares y en la Especificación Técnica. La presentación de una marca no admitida como Oferta Base será evaluada como incumplimiento de la especificación técnica aplicable a dicha Oferta Base, sin que ello implique crear una causal autónoma de desestimación no subsanable distinta de las previstas por la

normativa vigente. La marca y el producto ofrecidos deberán quedar inequívocamente determinados a la fecha de presentación de la oferta.

La omisión o insuficiencia de documentación respaldatoria vinculada con una marca o producto podrá ser objeto de subsanación cuando la identidad de la marca y del producto ofrecidos resulte inequívocamente determinada en la oferta original y la subsanación no implique sustituir, modificar o mejorar el producto ofertado.

El oferente deberá acreditar que los productos provienen de establecimientos debidamente habilitados y fiscalizados por la autoridad sanitaria competente, conforme a la normativa alimentaria aplicable.

6.2. Planificación de la logística a emplear

El oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta la Planificación de la Logística a Emplear, desarrollada conforme a los componentes técnicos mínimos establecidos en el numeral 4.1 de la Especificación Técnica N° 32/26 y considerando las circulares que integren la documentación contractual y la información homogénea suministrada durante la visita técnica.

La Planificación será evaluada bajo modalidad CUMPLE / NO CUMPLE, sin asignación de puntaje. Para obtener resultado CUMPLE deberá desarrollar la totalidad de los componentes previstos en el numeral 4.1 de la Especificación Técnica y guardar correspondencia con los medios, instalaciones, personal y capacidades acreditados por el oferente.

Las omisiones o aclaraciones susceptibles de subsanación se regirán por la normativa aplicable. La subsanación no podrá utilizarse para incorporar con posterioridad a la apertura recursos, procedimientos, medios o soluciones técnicas sustanciales que no se encontraran previstas en la oferta original.

6.3. Capacidad económica y financiera

El oferente deberá acreditar capacidad económica y financiera suficiente para afrontar las obligaciones derivadas de la contratación y asegurar la continuidad de la cadena logística durante toda su vigencia. A tales efectos deberá presentar los TRES (3) últimos Estados Contables correspondientes a ejercicios económicos cerrados, debidamente certificados por Contador Público y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas competente.

6.3.1. Patrimonio Neto mínimo

El oferente deberá acreditar un Patrimonio Neto no inferior al DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total correspondiente a los renglones cotizados respecto de los cuales pueda resultar adjudicatario. Se considerará el Patrimonio Neto correspondiente al último ejercicio económico cerrado y aprobado.

FÓRMULA	CONDICIÓN
IPN = (PN / MO) × 100	IPN ≥ 10 %
PN: Patrimonio Neto del último ejercicio cerrado y aprobado.	MO: suma de los montos totales de todos los renglones cotizados respecto de los cuales el oferente pueda resultar adjudicatario.

El Patrimonio Neto mínimo constituye un requisito de capacidad económico-financiera evaluado bajo modalidad CUMPLE / NO CUMPLE y no otorgará puntaje. La documentación omitida o insuficiente podrá ser objeto de subsanación cuando corresponda conforme a la normativa, siempre que ello no importe alterar la situación patrimonial existente a la fecha relevante ni constituir con posterioridad una capacidad económico-financiera inexistente al momento exigible.

Cuando la oferta sea presentada por personas agrupadas que asuman el compromiso de constituirse en Unión Transitoria, el requisito patrimonial será evaluado en forma conjunta, computándose a tal efecto la suma de los Patrimonios Netos de todos sus integrantes.

6.3.2. Cheques rechazados – requisito mínimo

A efectos de verificar una capacidad económico-financiera mínima compatible con la magnitud y criticidad de la contratación, se analizará la existencia de cheques rechazados por insuficiencia de fondos que permanezcan pendientes de cancelación a la fecha de corte.

Serán computados exclusivamente los cheques rechazados durante los CINCO (5) años anteriores a la fecha de corte, por falta de fondos disponibles suficientes y/o falta de autorización para girar en descubierto, que se encuentren pendientes de cancelación a dicha fecha.

No serán computados los rechazos originados en defectos formales, falta de registración u otras causales distintas de la insuficiencia de fondos, ni aquellos cuya cancelación se hubiera producido con anterioridad a la fecha de corte y pudiera ser debidamente acreditada.

La fecha de corte será el día hábil inmediato anterior a la fecha de apertura de las ofertas. La Comisión Evaluadora consultará la última información disponible en la Central de Cheques Rechazados administrada por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) correspondiente al oferente.

Cuando el oferente alegare que la información publicada no refleja una cancelación o rectificación producida con anterioridad a la fecha de corte, podrá acreditar dicha circunstancia mediante documentación bancaria u otro instrumento fehaciente. Las cancelaciones o regularizaciones producidas con posterioridad a la fecha de corte no modificarán el resultado del requisito correspondiente al procedimiento.

La existencia de al menos UN (1) cheque rechazado computable que permanezca pendiente de cancelación a la fecha de corte determinará el resultado NO CUMPLE respecto de este requisito mínimo obligatorio y la oferta no accederá a la instancia de ponderación.

En el caso de ofertas presentadas por personas agrupadas con compromiso de constituirse en Unión Transitoria, el presente requisito deberá ser cumplido individualmente por cada uno de sus integrantes. La existencia de un cheque rechazado computable pendiente de cancelación correspondiente a cualquiera de ellos determinará el incumplimiento del requisito para la oferta conjunta.

6.4. Experiencia y antecedentes del oferente

El oferente deberá acreditar experiencia comprobable en la ejecución de servicios logísticos vinculados con la provisión y distribución de víveres secos, frescos, refrigerados y/o congelados, de magnitud suficiente para demostrar capacidad operativa para afrontar la presente contratación.

Como requisito mínimo deberá acreditar UN (1) contrato ejecutado satisfactoriamente dentro de los últimos TRES (3) años anteriores a la fecha de apertura, que reúna simultáneamente las siguientes condiciones:

a. Plazo contractual total no inferior a DOCE (12) meses.

b. Volumen contractual no inferior a SEISCIENTAS MIL (600.000) raciones completas.

c. Magnitud promedio no inferior a CINCUENTA MIL (50.000) raciones completas mensuales.

d. Comprender provisión y logística de víveres secos y productos que requieran conservación refrigerada y/o congelada.

Serán considerados tanto los contratos finalizados y cumplidos satisfactoriamente como aquellos que se encuentren vigentes y en ejecución a la fecha de apertura. Para que un contrato vigente resulte computable deberá tener un plazo contractual total no inferior a DOCE (12) meses y acreditar, a la fecha de apertura, una ejecución efectiva, continua y satisfactoria no inferior a TRES (3) meses, un volumen efectivamente ejecutado no inferior a CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) raciones completas y un promedio de ejecución no inferior a CINCUENTA MIL (50.000) raciones mensuales.

No serán considerados los contratos meramente adjudicados cuya ejecución no hubiera comenzado, ni aquellos rescindidos por incumplimiento imputable al oferente.

Cada antecedente deberá respaldarse mediante contrato, Orden de Compra o instrumento equivalente; documentación que permita acreditar la ejecución efectiva —facturas, remitos, certificados de servicio, actas de recepción u otros documentos— y certificado de cumplimiento satisfactorio emitido por el comitente o cliente.

En contratos vigentes, la certificación del comitente deberá indicar como mínimo fecha de inicio, plazo total, período efectivamente ejecutado, objeto, volumen contractual, volumen ejecutado, vigencia y cumplimiento satisfactorio. Las certificaciones deberán contener datos de contacto verificables. La Comisión Evaluadora podrá efectuar las verificaciones que considere necesarias.

El cumplimiento de la experiencia mínima constituye un requisito obligatorio de aptitud técnica, evaluado bajo modalidad CUMPLE / NO CUMPLE y sin asignación de puntaje.

6.5. Medios de transporte y capacidad logística

El oferente deberá acreditar la disponibilidad efectiva de la Flota Mínima Afectada definida técnicamente en el numeral 4.2 de la Especificación Técnica N° 32/26.

Los vehículos podrán ser propios o pertenecientes a terceros. Se entenderá por libre disponibilidad la existencia de un vínculo jurídico vigente que garantice al oferente el uso efectivo de las unidades individualizadas durante todo el período contractual y cuando resulte requerido por el Organismo.

Para vehículos de terceros deberá acompañarse contrato de disponibilidad, contrato de prestación logística o instrumento equivalente, suscripto mediante firma digital válida o con firmas certificadas, según corresponda, identificando dominios, tipo de vehículo, capacidad de carga útil, aptitud, plazo de disponibilidad, compromiso de afectación, mantenimiento de habilitaciones y seguros y obligación de sustitución por una unidad de iguales o superiores características ante indisponibilidad.

Podrán declararse vehículos adicionales por encima de la Flota Mínima Afectada a efectos de su ponderación. Dichas unidades deberán cumplir las mismas exigencias documentales, técnicas, sanitarias, de seguros y de disponibilidad. Una misma unidad no podrá computarse simultáneamente como integrante de la flota mínima y como unidad adicional.

En el caso de Uniones Transitorias, la Flota Mínima Afectada podrá acreditarse conjuntamente entre sus integrantes, siempre que cada unidad se encuentre inequívocamente identificada y su disponibilidad para la Unión Transitoria quede garantizada durante todo el período contractual. Una misma unidad no podrá ser computada más de una vez.

El cumplimiento de la Flota Mínima Afectada constituye un requisito obligatorio de aptitud logística, evaluado bajo modalidad CUMPLE / NO CUMPLE y sin asignación de puntaje.

6.6. Depósitos, centros de distribución y capacidad de almacenamiento

El oferente deberá acreditar la disponibilidad efectiva del depósito, almacén o centro de distribución que satisfaga las condiciones técnicas mínimas establecidas en el numeral 4.3 de la Especificación Técnica N° 32/26. El establecimiento deberá encontrarse habilitado a nombre del oferente por la autoridad competente.

El establecimiento podrá ser propio, alquilado, concesionado o encontrarse bajo otro derecho de uso admitido, sin que la modalidad jurídica utilizada otorgue puntaje por sí misma. En todos los casos deberá acreditarse su disponibilidad jurídica y operativa durante toda la vigencia contractual mediante título, contrato o instrumento equivalente, identificando inequívocamente el establecimiento y el plazo de disponibilidad.

El oferente deberá acompañar documentación suficiente para acreditar la habilitación vigente a su nombre, domicilio, superficie útil efectivamente disponible y afectada, características y capacidades técnicas requeridas por la Especificación Técnica y el título o instrumento que acredite la disponibilidad jurídica y operativa del establecimiento.

CAPACIDAD TÉCNICA ADICIONAL (ET 4.3)	DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA PARA SU PONDERACIÓN
Grupo electrógeno	Declaración Jurada que lo individualice + ficha técnica + documentación que acredite propiedad, locación o disponibilidad efectiva.
Monitoreo continuo de temperatura	Declaración Jurada + descripción del sistema + registros históricos, reportes o capturas que permitan verificar su funcionamiento.
Equipamiento frigorífico redundante / cámara alternativa	Declaración Jurada + identificación y capacidad técnica del equipo o cámara + documentación de disponibilidad.
Sistema informatizado de inventario y trazabilidad de alimentos	Declaración Jurada + identificación del sistema o software + descripción funcional + reporte, captura o ejemplo que evidencie trazabilidad por producto, lote y ubicación.

La sola Declaración Jurada, sin documentación respaldatoria suficiente que permita verificar objetivamente la existencia, características y disponibilidad de la capacidad declarada a la fecha de apertura, no dará derecho a la asignación de puntaje.

La Comisión Evaluadora podrá verificar documentalmente y/o in situ las capacidades declaradas. La subsanación podrá utilizarse para completar o aclarar la prueba de una capacidad preexistente a la fecha de apertura, pero no para incorporar o constituir con posterioridad una capacidad inexistente a esa fecha.

La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá disponer, cuando lo considere necesario, la verificación in situ de las capacidades declaradas. La inspección será notificada con una antelación no inferior a VEINTICUATRO (24) horas al domicilio electrónico y/o correo electrónico constituido. El oferente deberá permitir el acceso y facilitar la documentación, registros, sistemas y demás elementos necesarios. Se labrará Acta de Verificación.

Cuando existan diferencias entre lo declarado y lo constatado, se considerarán únicamente las capacidades fehacientemente acreditadas. La imposibilidad de efectuar la verificación por causas imputables al oferente, habiendo mediado notificación en tiempo y forma, será considerada al determinar la acreditación efectiva del requisito.

El cumplimiento de las condiciones mínimas de almacenamiento constituye un requisito obligatorio de aptitud logística, evaluado bajo modalidad CUMPLE / NO CUMPLE y sin asignación de puntaje.

6.7. Personal mínimo afectado a la contratación

El oferente deberá acreditar la disponibilidad de la dotación mínima y de los perfiles técnicos y operativos establecidos en el numeral 4.4 de la Especificación Técnica N° 32/26.

El oferente deberá presentar una Nómina de Personal Afectado consignando apellido y nombre, DNI, función, relación jurídica y habilitación o capacitación correspondiente, junto con Formulario F.931, constancias de cobertura de ART y la documentación necesaria para acreditar las habilitaciones, capacitaciones, títulos y matrículas exigidas técnicamente. Cuando el personal pertenezca a un tercero contractualmente afectado a la prestación, deberá acreditarse la relación con dicho tercero y acompañarse la documentación laboral y de cobertura correspondiente al empleador respectivo.

El cumplimiento de la dotación mínima constituye un requisito obligatorio de aptitud logística, evaluado bajo modalidad CUMPLE / NO CUMPLE y sin asignación de puntaje.

6.8. Programa de Integridad

El oferente deberá presentar la documentación correspondiente al Programa de Integridad para la prevención, detección y corrección de riesgos, conforme a la Ley N° 27.401 y demás normativa aplicable al procedimiento. Su cumplimiento será evaluado bajo modalidad CUMPLE / NO CUMPLE y no otorgará puntaje.

6.9. Certificaciones de calidad y sistemas de gestión

Las certificaciones de calidad y sistemas de gestión previstas en la Cláusula 8.9 NO constituyen requisitos obligatorios de admisibilidad. Su ausencia no producirá la desestimación de la oferta y únicamente determinará la no asignación del puntaje correspondiente.

A efectos de obtener puntaje, las certificaciones deberán encontrarse vigentes a la fecha de apertura, emitidas por organismo certificador competente, expedidas a nombre del oferente y con un alcance directa, concreta y verificablemente relacionado con el objeto de la contratación y con las actividades que el oferente desarrollará para su ejecución.

6.10. Certificado de Visita Técnica

El oferente deberá acompañar el Certificado de Visita Técnica previsto en el Apéndice N° 4. La acreditación de la visita se regirá por lo establecido en la Cláusula 9 de las presentes Cláusulas Particulares.

CLÁUSULA 7. GARANTÍAS

En aquellos casos que corresponda, los oferentes constituirán su garantía según lo dispuesto en el artículo 46 del PUBCG, y sus modificatorios, a nombre de la **SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA - MINISTERIO DE DEFENSA - (SSPOYSLD - MD) - C.U.I.T. N° 30-71149024-4.**

En las ofertas presentadas a través de COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

Asimismo, los originales o certificados pendientes de las garantías constituidas deberán ser entregados a la UOC 340/01 dentro del plazo de **DOS (2) días hábiles**, contando a partir del acto de apertura de ofertas, en Azopardo 250 – Piso 12 – Oficina 38 – C.A.BA., según lo establecido en el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del “COMPR.AR”, Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y la Disposición ONC N° 109/2019.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones. (Comunicación General ONC N° 139/2019 y Comunicación General ONC N° 3/2020).

7.1. Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el artículo 78 inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios y el Artículo 10 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y la Disposición ONC N° 109/2019.

7.2. Garantía de impugnación

La garantía de impugnación se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CON 00/100 ($ 270.000.000,00) para los casos en que el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón y/o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta o en los casos en lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación.

La garantía de impugnación deberá ser constituida y presentada en los términos estipulados en el artículo 78 inciso d) del Anexo al Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios y el Artículo 13 del Manual de Procedimientos del "COMPR.AR", Anexo I de la Disposición N° 65-E/2016 y sus modificatorios, la Disposición ONC N° 109/2019 y Comunicación General ONC N° 4/2020.

CLÁUSULA 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

8.1. Etapas de evaluación

La evaluación de las ofertas se realizará de manera sucesiva, conforme a la normativa aplicable y a las condiciones establecidas en las presentes Cláusulas Particulares.

En primer término, la Comisión Evaluadora verificará la habilidad para contratar, la elegibilidad de los oferentes y la inexistencia de causales de desestimación no subsanables previstas en la normativa vigente.

Superada dicha instancia, se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios de aptitud técnica, logística, económica y financiera establecidos en las presentes Cláusulas Particulares y en la Especificación Técnica.

8.2. Requisitos mínimos obligatorios

Los requisitos mínimos obligatorios serán evaluados bajo modalidad CUMPLE / NO CUMPLE y no otorgarán puntaje dentro de la Matriz de Ponderación.

Cuando se advirtieran errores, omisiones o deficiencias susceptibles de subsanación, la Comisión Evaluadora procederá conforme al régimen previsto en la normativa aplicable. La subsanación no podrá utilizarse para alterar la sustancia de la oferta, mejorarla, modificar las condiciones originalmente ofrecidas ni otorgar al oferente una ventaja respecto de los restantes participantes.

Una vez cumplidas, cuando correspondan, las instancias de subsanación previstas por la normativa, la oferta que no acredite alguno de los requisitos mínimos obligatorios exigidos no accederá a la instancia de ponderación ni a la conformación del orden de mérito.

REQUISITO MÍNIMO	CONDICIÓN
Visita técnica	Realización en tiempo y forma y acreditación correspondiente
Oferta técnica / marcas	Cumplimiento técnico de la ET N° 32/26 y acreditación conforme Cláusula 6.1
Planificación logística	Contenido técnico del ET 4.1 y presentación conforme Cláusula 6.2
Patrimonio Neto	IPN ≥ 10 %
Cheques rechazados	No registrar cheques computables pendientes de cancelación durante los últimos CINCO (5) años
Experiencia mínima	Conforme a las condiciones establecidas en la Cláusula 6.4.
Vehículos	Flota mínima técnica del ET 4.2, acreditada conforme Cláusula 6.5
Depósito / CD	Condiciones técnicas mínimas del ET 4.3, acreditadas conforme Cláusula 6.6
Personal	Dotación y perfiles del ET 4.4, acreditados conforme Cláusula 6.7
Programa de Integridad	Conforme Ley 27.401 y normativa aplicable

8.3. Ofertas admisibles

Se considerarán admisibles aquellas ofertas que, luego de las verificaciones y subsanaciones que legalmente correspondan, cumplan con las exigencias de la normativa aplicable y acrediten la totalidad de los requisitos mínimos obligatorios establecidos en las presentes Cláusulas Particulares y en la Especificación Técnica.

8.4. Análisis de conveniencia

Respecto de las ofertas consideradas admisibles, la Comisión Evaluadora analizará su conveniencia conforme a la normativa vigente, teniendo especialmente en consideración las disposiciones aplicables en materia de precio vil o no serio y, cuando corresponda, el precio testigo, valor indicativo o de mercado, el monto estimado del procedimiento y/o los valores de plaza. Las ofertas que resultaren inconvenientes conforme a la normativa aplicable serán excluidas del orden de mérito.

8.5. Matriz de Ponderación – 100 puntos

Las ofertas que resulten admisibles y convenientes conforme a las instancias precedentes serán ponderadas sobre un máximo de CIEN (100) puntos, de acuerdo con los siguientes factores:

FACTOR	PUNTAJE MÁXIMO
Experiencia	20
Medios de transporte	15
Depósitos y capacidad de almacenamiento	10
Certificaciones de calidad y sistemas de gestión	5
Capacidad económico-financiera comparativa	20
Precio	30
TOTAL	100

8.6. Experiencia – máximo 20 puntos

El cumplimiento del antecedente mínimo obligatorio no otorgará por sí mismo puntaje adicional. Superado dicho piso, la experiencia logística alimentaria adicional otorgará hasta DIEZ (10) puntos conforme a la cantidad de contratos computables acreditados. Se otorgarán DIEZ (10) puntos adicionales cuando, entre

dichos contratos computables, se verifique al menos UN (1) antecedente correspondiente a una Campaña Antártica ejecutada satisfactoriamente.

A. EXPERIENCIA LOGÍSTICA ALIMENTARIA ADICIONAL	PUNTOS
Cumple únicamente el antecedente mínimo obligatorio	0
2 contratos computables	5
3 o más contratos computables	10
B. EXPERIENCIA EN CAMPAÑA ANTÁRTICA	**PUNTOS**
No acredita antecedente antártico entre los contratos computables	0
Acredita al menos UN (1) contrato computable correspondiente a una Campaña Antártica ejecutada satisfactoriamente	10

La experiencia en Campaña Antártica no constituye requisito de admisibilidad. Su acreditación únicamente habilitará la asignación de los DIEZ (10) puntos adicionales previstos en el presente factor y no se graduará por cantidad de campañas.

8.7. Medios de transporte – máximo 15 puntos

Superado el requisito mínimo de CUATRO (4) vehículos que integra la Flota Mínima Afectada, se ponderará la cantidad total de vehículos habilitados y efectivamente disponibles para la ejecución de la contratación, hasta un máximo de QUINCE (15) puntos.

VEHÍCULOS COMPUTABLES ACREDITADOS	PUNTOS
4 vehículos	0
5 vehículos	3,75
6 vehículos	7,50
7 vehículos	11,25
8 o más vehículos	15

A efectos de esta ponderación podrán computarse indistintamente vehículos propios o pertenecientes a terceros, siempre que estos últimos cuenten con la disponibilidad jurídica y operativa exigida en la Cláusula 6.5. Las CUATRO (4) unidades integrantes de la Flota Mínima Afectada constituyen el requisito obligatorio de aptitud y no generan puntaje por sí mismas.

Las unidades computadas por encima del mínimo deberán cumplir las mismas exigencias técnicas, documentales, sanitarias, de seguros y de disponibilidad establecidas para la flota afectada. Una misma unidad no podrá ser computada más de una vez.

8.8. Depósitos y capacidad de almacenamiento – máximo 10 puntos

A. SUPERFICIE ÚTIL EFECTIVAMENTE DISPONIBLE	PUNTOS
Más de 1.000 m² y hasta 1.100 m²	1
Más de 1.100 m² y hasta 1.200 m²	3
Más de 1.200 m²	6
B. CAPACIDADES DE RESPALDO Y CONTINUIDAD OPERATIVA	**PUNTOS**
Grupo electrógeno con capacidad suficiente para sostener sistemas críticos	1
Monitoreo continuo de temperatura con alarmas y registro histórico	1
Equipamiento frigorífico redundante y/o cámara alternativa disponible	1
Sistema informatizado de inventario y trazabilidad de alimentos por producto/lote/ubicación	1

La disponibilidad jurídica y operativa del establecimiento constituye un requisito mínimo CUMPLE / NO CUMPLE y no otorga puntaje. Superado dicho requisito, se ponderarán exclusivamente la superficie útil efectivamente disponible y las capacidades técnicas adicionales de respaldo y continuidad operativa definidas en el numeral 4.3 de la Especificación Técnica, cuya acreditación se regirá por la Cláusula 6.6.

8.9. Certificaciones de calidad y sistemas de gestión – máximo 5 puntos

Las certificaciones no constituyen requisitos de admisibilidad. Se asignará UN (1) punto por cada certificación acreditada conforme a la Cláusula 6.9, hasta un máximo de CINCO (5) puntos.

CERTIFICACIÓN	PUNTOS
ISO 9001:2015	1
IRAM 14201/2007 o ISO 22000:2018	1
ISO 14001:2015	1
ISO 45001:2018	1
ISO 39001	1

La Comisión Evaluadora verificará el alcance consignado en cada certificado. No otorgarán puntaje las certificaciones referidas a actividades, establecimientos, procesos, productos o servicios sin vinculación directa con el objeto contractual.

8.10. Capacidad económico-financiera comparativa – máximo 20 puntos

Entre los oferentes que hayan superado los requisitos mínimos de Patrimonio Neto y de cheques rechazados se ponderará la fortaleza económico-financiera comparativa mediante los siguientes indicadores.

8.10.1. Índice de Endeudamiento – máximo 10 puntos

IE = Pasivo Total / Activo Total. El indicador será calculado para cada uno de los TRES (3) últimos ejercicios económicos cerrados y se utilizará como resultado el promedio aritmético simple de los tres valores obtenidos.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO PROMEDIO	PUNTOS
Menor a 0,85	10
Igual o mayor a 0,85 y menor a 1,00	5
Igual o mayor a 1,00	0

8.10.2. Solvencia Económica – máximo 10 puntos

SE = Activo Total / Pasivo Total. El indicador será calculado para cada uno de los TRES (3) últimos ejercicios económicos cerrados y se utilizará como resultado el promedio aritmético simple de los tres valores obtenidos.

SOLVENCIA ECONÓMICA PROMEDIO	PUNTOS
Mayor a 1,20	10
Mayor a 1,00 y hasta 1,20	5
Hasta 1,00	0

Estos indicadores no sustituyen los requisitos mínimos de Patrimonio Neto y de cheques rechazados; se utilizan exclusivamente para comparar la fortaleza financiera relativa de los oferentes que ya acreditaron aptitud mínima. En el caso de Uniones Transitorias, los indicadores se determinarán en forma conjunta mediante la agregación de los respectivos componentes contables de sus integrantes, no resultando procedente la mera suma de los ratios individuales.

8.11. Evaluación económica – precio – máximo 30 puntos

La evaluación económica se realizará exclusivamente respecto de las ofertas que hubieran resultado admisibles y convenientes. El puntaje económico será determinado de manera independiente para cada renglón mediante la fórmula $PE_r = 30 \times (PM_r / PO_r)$, donde PM_r es el menor precio total correspondiente a una oferta admisible y conveniente para el renglón evaluado y PO_r es el precio total de la oferta evaluada correspondiente al mismo renglón. La oferta de menor precio admisible y conveniente obtendrá TREINTA (30) puntos y las restantes recibirán el puntaje proporcional resultante.

FÓRMULA DE PRECIO
$PE_r = 30 \times (PM_r / PO_r)$
PE_r: Puntaje Económico del renglón. PM_r: menor precio de una oferta admisible y conveniente del renglón. PO_r: precio de la oferta evaluada del mismo renglón.

Los puntajes económicos se calcularán con DOS (2) decimales mediante redondeo matemático convencional. Las ofertas alternativas que hubieran resultado técnicamente admisibles serán consideradas conforme al régimen aplicable y competirán económicamente con las restantes ofertas. A efectos de la fórmula sólo se considerarán cotizaciones con precio cierto y mayor que CERO (0), sin perjuicio del análisis que corresponda sobre la validez y seriedad de la oferta.

8.12. Puntaje Ponderado Final, orden de mérito y recomendación de adjudicación

El Puntaje Ponderado Final (PPF) se obtendrá mediante la suma de los puntajes alcanzados en cada factor:

FÓRMULA DE PUNTAJE FINAL
$PPF_r = EXP + VEH + DEP + CERT + CEF + PE_r$
EXP: Experiencia (máx. 20) | VEH: Medios de transporte (máx. 15) | DEP: Depósitos (máx. 10) | CERT: Certificaciones (máx. 5) | CEF: Capacidad económico-financiera (máx. 20) | PE: Precio (máx. 30)

La Comisión Evaluadora confeccionará un orden de mérito independiente para cada renglón, ordenando las ofertas de mayor a menor Puntaje Ponderado Final. La oferta ubicada en el primer lugar será considerada, a los efectos de la recomendación de adjudicación, la oferta más conveniente para el respectivo renglón conforme al criterio específico de selección establecido en el presente Pliego.

La Comisión Evaluadora recomendará la adjudicación a la autoridad competente, sin perjuicio de las preferencias que resulten aplicables conforme a la normativa vigente. La adjudicación será dispuesta mediante el acto administrativo correspondiente por la autoridad competente.

No se establece un puntaje mínimo adicional para acceder al orden de mérito, toda vez que la aptitud mínima de los oferentes y de las ofertas habrá sido verificada previamente mediante los requisitos obligatorios CUMPLE / NO CUMPLE. La circunstancia de haberse presentado una única oferta no impedirá su adjudicación cuando ésta resulte admisible, conveniente y reúna las condiciones establecidas en la normativa y en los documentos de la contratación. En caso de igualdad de puntaje se aplicarán los mecanismos de desempate previstos en la normativa vigente.

8.13. Régimen de subsanabilidad

Ninguna disposición de las presentes Cláusulas Particulares será interpretada como creación de una causal de desestimación no subsanable distinta de las expresamente previstas en la normativa aplicable. La Comisión Evaluadora determinará en cada caso si la documentación o información faltante resulta susceptible de subsanación, teniendo especialmente en consideración que la subsanación no podrá alterar elementos sustanciales de la oferta ni modificar las condiciones existentes a la fecha relevante.

Cuando un requisito corresponda a una capacidad, situación o hecho que debía existir con anterioridad a la apertura, la subsanación podrá utilizarse para acreditar documentalmente esa situación preexistente, pero no para crearla o modificarla con posterioridad cuando ello altere la sustancia de la oferta o la igualdad entre oferentes.

La Comisión Evaluadora podrá requerir el asesoramiento técnico de peritos o especialistas, así como efectuar las verificaciones documentales o materiales previstas en estas Cláusulas Particulares, dejando constancia de sus actuaciones en el expediente.

CLÁUSULA 9. VISITA TÉCNICA

La realización de la visita técnica constituye una condición obligatoria para la admisibilidad de la oferta, en atención a las particulares características operativas y logísticas de la contratación y a la necesidad de que los oferentes cuenten con la información indispensable para elaborar la Planificación de la Logística a Emplear.

Los interesados deberán solicitar la coordinación mediante correo electrónico a la UOC 340/01: **uoc340-01@defensa.gob.ar**, con una antelación mínima de VEINTICUATRO (24) horas respecto del turno solicitado. Dicho correo se utilizará exclusivamente para la coordinación operativa de la visita. Toda consulta relativa a la interpretación o alcance del Pliego, la Especificación Técnica o los restantes documentos del procedimiento deberá canalizarse exclusivamente mediante COMPR.AR.

La visita podrá realizarse, previa coordinación con la UOC, hasta el QUINTO (5°) día hábil anterior a la fecha establecida para la apertura de ofertas, en los turnos y horarios que confirme la UOC dentro de las siguientes sedes:

a. Comando Conjunto Antártico, Avenida Paseo Colón 1407, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b. Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, Azopardo 250, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los interesados deberán concurrir con personal idóneo conforme a la finalidad técnica definida en el numeral 2 de la Especificación Técnica N° 32/26.

El contenido técnico y la finalidad de la visita son los establecidos en el numeral 2 de la Especificación Técnica. La información suministrada deberá ser homogénea para todos los interesados. Ninguna información verbal podrá modificar, ampliar o sustituir las condiciones establecidas en la documentación contractual; cuando resulte necesario aclarar o modificar una condición, ello deberá instrumentarse mediante la circular correspondiente.

El oferente deberá haber realizado la visita en tiempo y forma antes de la apertura y deberá incorporar a su oferta el Certificado de Visita Técnica previsto en el Apéndice N° 4, debidamente conformado por la autoridad interviniente. La falta material de realización de la visita será evaluada como incumplimiento del requisito mínimo obligatorio. La omisión de acompañar el certificado podrá ser objeto de subsanación únicamente cuando la Administración pueda verificar que la visita fue efectivamente realizada en tiempo y forma antes de la apertura.

Confidencialidad de la información operativa

En atención a que durante la visita técnica podrá brindarse información relacionada con el empleo, disponibilidad, capacidades, movimientos, cronogramas, procedimientos logísticos y demás aspectos vinculados con medios e instalaciones militares, los participantes deberán preservar la confidencialidad de aquella información cuyo carácter reservado, confidencial, secreto o de acceso restringido surja de la normativa vigente o hubiera sido válidamente dispuesto mediante acto de autoridad competente, así como de aquella información de terceros protegida por la legislación aplicable.

La información comprendida en el párrafo precedente sólo podrá utilizarse para la elaboración de la oferta y de la Planificación de la Logística a Emplear. Queda prohibida su reproducción, divulgación, publicación, comunicación o utilización para finalidades distintas, salvo autorización expresa del Organismo competente. El deber alcanzará al oferente, sus representantes, dependientes, asesores, técnicos y toda otra persona que acceda a dicha información con motivo del procedimiento.

Cuando la visita contemple acceso a información sometida legítimamente a deber de reserva, las personas participantes deberán suscribir, con carácter previo al acceso y en condiciones uniformes, el compromiso de confidencialidad que determine el Organismo conforme a la normativa aplicable.

CLÁUSULA 10. OFERTAS ALTERNATIVAS

Los oferentes podrán presentar ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/2016 y del régimen aplicable del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Para los productos respecto de los cuales se hubieran establecido marcas comerciales admitidas, la propuesta de una marca distinta podrá instrumentarse como Oferta Alternativa – Producto Comparable, conforme a las condiciones previstas en estas Cláusulas Particulares y en la Especificación Técnica.

La Oferta Alternativa – Producto Comparable sólo será considerada cuando el mismo oferente haya presentado una Oferta Base íntegramente determinada y conforme a las marcas comerciales admitidas y demás requisitos técnicos aplicables. La presentación de una alternativa no sustituye la obligación de formular la Oferta Base.

La alternativa deberá individualizar inequívocamente el producto y la marca ofrecidos y acompañar la documentación técnica necesaria para su evaluación. La comparabilidad se determinará exclusivamente conforme a la definición y a los parámetros técnicos objetivos establecidos en los numerales 3.14 a 3.16 de la Especificación Técnica N° 32/26.

La evaluación técnica del Producto Comparable será de tipo CUMPLE / NO CUMPLE. Su aceptación técnica no otorgará puntaje adicional por marca o producto. La falta de comparabilidad determinará el NO CUMPLE de la Oferta Alternativa, sin afectar por sí misma la Oferta Base del mismo oferente cuando ésta resulte técnicamente admisible.

Cada Oferta Alternativa deberá contener un precio cierto e individualizado, que podrá ser igual, inferior o superior al precio de la Oferta Base, y será evaluado conforme a las reglas económicas y de ponderación previstas en el presente Pliego.

Cuando para determinar la comparabilidad resulte técnicamente necesaria la presentación de muestras, la Comisión Evaluadora podrá requerirlas en la cantidad y plazo que se establezcan. La evaluación deberá documentarse mediante acta e identificar los parámetros objetivos utilizados, los integrantes intervinientes y el resultado obtenido. No podrán incorporarse con posterioridad a la apertura criterios técnicos nuevos que no se encuentren previstos en la documentación que rige el procedimiento.

CLÁUSULA 11. OFERTAS VARIANTES

La presente contratación, **NO** acepta ofertas variantes.

CLÁUSULA 12. MÁXIMO DE UNIDADES DE LOS BIENES

Las cantidades máximas susceptibles de ser requeridas para cada renglón son las establecidas en el numeral 6 de la Especificación Técnica N° 32/26. La Administración no queda obligada a requerir la totalidad de dichas cantidades. La no emisión de Solicitudes de Provisión o su emisión por cantidades inferiores al máximo establecido no generará responsabilidad para la Administración ni dará derecho al cocontratante a formular reclamo o solicitar indemnización alguna, conforme al régimen de Orden de Compra Abierta.

CLÁUSULA 13. PLAZO, LUGAR, FORMA DE ENTREGA y VIGENCIA DEL CONTRATO

13.1. Plazo de entrega y vigencia del contrato:

El plazo de entrega correspondiente a cada Solicitud de Provisión será de DIEZ (10) días corridos, contados a partir del día siguiente al de su notificación al cocontratante.

Las Solicitudes de Provisión deberán emitirse de manera compatible con las ventanas operativas, etapas y períodos técnicos establecidos en el numeral 6 de la Especificación Técnica N.º 32/26, de modo que el plazo otorgado para su cumplimiento no exceda los límites temporales allí previstos, salvo modificación formalmente instrumentada conforme a la normativa aplicable.

La notificación de la Solicitud de Provisión constituirá el inicio del plazo de cumplimiento de la obligación concreta requerida.

La vigencia del contrato será de SEIS (6) meses, contados a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

13.2. Forma de entrega:

La prestación se ejecutará bajo la modalidad ORDEN DE COMPRA ABIERTA durante la ventana operativa y conforme a las etapas, frecuencias y condiciones técnicas de provisión establecidas en el numeral 6 de la Especificación Técnica N° 32/26. Las entregas podrán ser totales o parciales y serán requeridas mediante Solicitudes de Provisión.

Las Solicitudes de Provisión se emitirán dentro de las etapas y frecuencias técnicas previstas en la Especificación Técnica y determinarán las prestaciones concretas exigibles al cocontratante.

Cada Solicitud de Provisión determinará las cantidades, productos, renglón, lugar de entrega y demás condiciones operativas necesarias para su cumplimiento. Cualquier modificación del cronograma que implique alterar las condiciones documentadas del procedimiento deberá instrumentarse mediante los mecanismos formales previstos en la normativa aplicable.

13.3. Lugares y coordinación de entrega:

Los lugares físicos de entrega son los establecidos en el numeral 7 de la Especificación Técnica N° 32/26. La coordinación operativa de cada entrega se realizará con los contactos consignados en el Apéndice N° 2 de las presentes Cláusulas Particulares.

13.4. Flete:

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/2016, serán por cuenta exclusiva del cocontratante todos los gastos derivados de transporte, fletes, acarreos, cargas, descargas, alquiler y utilización de equipos y demás medios necesarios para efectuar la entrega en los lugares establecidos. La responsabilidad del proveedor subsiste hasta la llegada de la mercadería al punto de recepción; los riesgos y mermas ocurridos durante el traslado y la descarga serán a su cargo.

CLÁUSULA 14. CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN

La recepción física de los bienes tendrá carácter provisional. La firma de remitos, constancias de entrega o documentos equivalentes no implicará conformidad definitiva ni liberación de responsabilidad del cocontratante.

La Comisión de Recepción verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Especificación Técnica, la oferta adjudicada y los restantes documentos que integran el contrato, pudiendo requerir la intervención de la Unidad Requirente, personal técnico idóneo y/o la realización de análisis, ensayos o informes cuando ello resulte necesario.

Cuando se verificaren productos faltantes, deficientes o que no cumplan las condiciones exigidas, la Comisión de Recepción documentará fundadamente el rechazo mediante acta, identificando como mínimo producto, marca, lote, cantidad, condición verificada, requisito incumplido y causa concreta. Cuando corresponda podrán agregarse registros fotográficos, mediciones de temperatura, informes u otros antecedentes técnicos. La ausencia o negativa del representante del cocontratante a suscribir el acta no impedirá su emisión ni afectará su validez, debiendo ser notificada por los medios contractualmente previstos.

El cocontratante deberá sustituir los productos rechazados por bienes conformes dentro de un plazo máximo de TRES (3) días corridos contados desde la notificación del rechazo, sin costo adicional para la Administración. Todos los gastos derivados del retiro, traslado, reposición, carga, descarga y, cuando corresponda, destrucción de los bienes rechazados serán por exclusiva cuenta del cocontratante.

Las inspecciones, controles o verificaciones realizadas en instalaciones del cocontratante con anterioridad al despacho no implicarán recepción provisional o definitiva, aceptación de los bienes, transferencia de riesgos ni liberación de responsabilidad. La aprobación de una inspección previa no impedirá el posterior rechazo de productos respecto de los cuales se verifiquen, al momento de su recepción o durante el plazo de conformidad, defectos, incumplimientos o vicios que no hubieran podido ser razonablemente detectados durante aquella inspección.

La conformidad de la recepción definitiva será otorgada expresamente por la Comisión de Recepción mediante el acta o certificación correspondiente dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos contado desde la recepción de los bienes, conforme a la normativa vigente.

CLÁUSULA 15. FACTURACIÓN

Una vez recibida la conformidad definitiva de los bienes, se deberán presentar las facturas en el lugar indicado en el Apéndice N° 1 “ORGANISMO RECEPTOR DE FACTURAS” que forma parte integral de éstas CP y al correo electrónico **contabilidadsaf376@defensa.gob.ar**.

Las facturas que se generen a raíz de las Solicitudes de Provisión emitidas, deberán ser confeccionadas a nombre de la **SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA – MINISTERIO DE DEFENSA – (SSPOYSLD - MD) - CUIT N° 30-71149024-4.**

A los efectos impositivos el MINISTERIO DE DEFENSA y la SSPOySLD serán considerados “IVA EXENTO - CONSUMIDOR FINAL”.

El cocontratante será responsable de emitir la correspondiente factura electrónica, para lo cual deberá dar cumplimiento a la Resolución Nº 2853/10 de la AFIP.

Para acogerse a los beneficios de la Ley Nº 19.640, el cocontratante deberá estar en condiciones de emitir Factura tipo “E”.

15.1. Régimen Impositivo Particular.

- Ley N° 19.640 – Zona Franca – TERRITORIO NACIONAL TIERRA DE FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
- El cocontratante deberá presentar conjuntamente con la factura su situación fiscal ante la ARCA, (certificados de IVA, GANANCIA, SUSS, etc.) según corresponda, con el objeto de que en el Servicio Administrativo Financiero correspondiente, al momento de efectuar el pago, realicen las retenciones que correspondan de acuerdo a la documentación presentada, así como cualquier otro comprobante que resulte necesario a efectos de la correcta aplicación de los regímenes de retención vigentes. La falta de presentación de dicha documentación podrá dar lugar a la aplicación de las alícuotas máximas previstas en la normativa aplicable.
- Sin perjuicio de lo señalado en las viñetas precedentes, se deja constancia que resulta de plena aplicación al presente Procedimiento, lo normado en el Artículo 99, Inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.030/2.016.

15.2. Documentación a presentar.

- Número del Acto contractual al que corresponde.
- Factura Original y Duplicado.
- Remito original firmado por el responsable de la recepción.
- Número de Orden de Compra/ Solicitud de provisión.
- Acta o Certificado de Recepción Definitiva.

CLÁUSULA 16. PAGO

La forma de pago se cumplirá de acuerdo con la Resolución N° 262/95 de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN y sus modificatorios, a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

CLÁUSULA 17. ESTADO DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR

Los productos entregados deberán cumplir íntegramente las condiciones técnicas establecidas en la Especificación Técnica N° 32/26, la oferta adjudicada y los restantes documentos contractuales.

17.1. Sustitución excepcional de productos o marcas durante la ejecución

El cocontratante deberá suministrar los productos y marcas individualizados en su oferta adjudicada y en los restantes documentos contractuales, no encontrándose autorizado a sustituirlos unilateralmente durante la ejecución.

Excepcionalmente, cuando circunstancias objetivas, sobrevinientes y debidamente acreditadas, no imputables al cocontratante, tornaren materialmente imposible mantener el producto o marca adjudicados, éste podrá solicitar autorización previa para su sustitución. La solicitud deberá encontrarse debidamente fundada y acompañarse de la documentación que acredite la circunstancia invocada, así como de la totalidad de los antecedentes técnicos correspondientes al producto sustituto propuesto.

El producto propuesto deberá satisfacer los parámetros de equivalencia técnica establecidos en los numerales 3.14 a 3.16 de la Especificación Técnica N° 32/26. La Administración podrá requerir muestras, análisis, ensayos o informes técnicos adicionales cuando ello resulte necesario para emitir el informe técnico correspondiente.

La sustitución no generará derecho a incremento del precio adjudicado ni a reconocimiento de costo adicional alguno. La presentación de la solicitud no suspenderá ni modificará por sí misma las obligaciones contractuales asumidas.

La sustitución sólo podrá efectuarse luego de su autorización expresa por la autoridad administrativa competente, previo informe técnico favorable del área requirente y las demás intervenciones que resulten procedentes. La autorización tendrá carácter excepcional, deberá encontrarse fundada y no podrá alterar la finalidad ni la esencia del objeto contractual ni afectar los principios de igualdad, concurrencia y transparencia que rigieron el procedimiento de selección.

La Comisión de Recepción carecerá de facultades para autorizar por sí sola sustituciones de productos o marcas distintas de las adjudicadas, sin perjuicio de su competencia para efectuar las verificaciones e informes técnicos que correspondan. La falta de autorización previa habilitará el rechazo de la mercadería conforme al régimen previsto en las presentes Cláusulas Particulares.

CLÁUSULA 18. TOLERANCIAS

Las tolerancias técnicas aplicables serán exclusivamente las establecidas en la Especificación Técnica N° 32/26 y en la documentación técnica integrante del procedimiento.

CLÁUSULA 19. CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Los bienes y prestaciones deberán ajustarse a las normas de calidad y criterios técnicos o de sostenibilidad que resulten exigibles conforme a la Especificación Técnica N° 32/26 y a la restante documentación contractual.

CLÁUSULA 20. PENALIDADES, MORA E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Los incumplimientos del cocontratante estarán sujetos al régimen de penalidades previsto en el Decreto Delegado N° 1.023/2001, en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/2016, en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y demás normativa aplicable.

En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones se aplicará la multa prevista en el artículo 102, inciso c), apartado 1, del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/2016, equivalente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05 %) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

Tratándose de una contratación bajo modalidad Orden de Compra Abierta, la mora será determinada respecto de las obligaciones emergentes de cada Solicitud de Provisión, considerando el valor de las prestaciones efectivamente satisfechas fuera del plazo correspondiente. La recepción o aceptación de prestaciones efectuadas fuera de término no implicará renuncia a la aplicación de la multa por mora que corresponda.

Cuando productos rechazados deban ser repuestos, la sustitución deberá efectuarse dentro del plazo establecido en las presentes Cláusulas. Si el cumplimiento conforme se produjera fuera del plazo contractual aplicable, corresponderá la determinación de la mora conforme a la normativa vigente.

La extensión del plazo de cumplimiento deberá solicitarse y tramitarse conforme a la normativa aplicable y no eximirá por sí misma de la multa por mora. No corresponderá la aplicación de penalidades cuando se configure y acredite alguna de las eximentes de responsabilidad previstas en la normativa vigente.

Ante incumplimientos que configuren las causales previstas normativamente, la Administración podrá disponer la rescisión total o parcial por culpa del cocontratante, sin perjuicio de las restantes penalidades, sanciones y acciones destinadas al resarcimiento integral de los daños que correspondan. En los supuestos de rescisión o revocación imputables al cocontratante se podrá proceder, cuando resulte jurídicamente procedente, conforme al régimen de adjudicación al siguiente oferente en orden de mérito.

CLÁUSULA 21. JURISDICCIÓN APLICABLE

En caso de divergencias litigiosas con relación a este procedimiento las partes dirimirán cualquier divergencia que surja de la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, ante los Tribunales en lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

CLÁUSULA 22. ACLARACIONES SOBRE LA CONFECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- “Declaración Jurada de Intereses” (Comunicación General ONC N° CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM”
- “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción.



- Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el siguiente trámite.

  El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.

  A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

  A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

  Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento: los citados en Cláusula 3 de las presentes CP.

  Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la “Declaración Jurada de Intereses” actualizada en “SIPRO”.

  Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.





Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

CLÁUSULA 23. TERMINOLOGÍA

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

DENOMINACIÓN	SIGNIFICADO
ADJUDICATARIO	La persona física o jurídica, cuya oferta ha sido la más conveniente.
ARCA	Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
ARA	Armada República Argentina.
COCONTRATANTE	Todo adjudicatario al cual se le ha notificado la Orden de Compra o Venta perfeccionando el contrato (Artículo 75 del Reglamento del Régimen de Contrataciones)
CONTRATACIÓN	Este Procedimiento Administrativo.
COCOANTAR	Comando Conjunto Antártico
COL	Centro de Operaciones Logística
CUTE	Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional
DAF	Dirección Administrativa Financiera
DGA	Dirección General de Administración.
DGAyF	Dirección General de Administración y Finanzas.
EA	Ejército Argentino.
EMCFFAA	Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
FAA	Fuerza Aérea Argentina.
FFAA	Fuerzas Armadas
IVA	Impuesto al Valor Agregado
MINDEF	Ministerio de Defensa.
MIPyMEs	Micro, Pequeña y Medianas Empresas
OC	Orden de Compra
OCE	Organismo de Control Externo
OFERENTE	Persona física y/o jurídica, que presenta la oferta.
ONC	Oficina Nacional de Contrataciones
ORGANISMO CONTRATANTE	MINDEF – SSPOYSLD – UOC 340/01.
PACID	Programa de Abastecimiento Consolidado de Insumos para la Defensa.
PUBCG	Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
SAF	Servicio Administrativo Financiero
SSPOYSLD	Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa
SLA	Sostén Logístico Antártico.
UOC 340/01	Unidad Operativa de Contrataciones 340/01
CP	Cláusulas Particulares

APÉNDICES AGREGADOS

Los apéndices que a continuación se mencionan, lucen como anexos en el presente proceso de compra y forman parte integral de éstas CP:

Apéndice N° 1 "ORGANISMO RECEPTOR DE FACTURAS".

Apéndice N° 2 "COORDINACIÓN OPERATIVA DE ENTREGAS".

Apéndice N° 3 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 32/26 – DOCUMENTO TÉCNICO INTEGRANTE".

Apéndice N° 4 "CERTIFICADO DE VISITA TECNICA".

APÉNDICE N° 1 a CP – ORGANISMO RECEPTOR DE FACTURAS

CAMPO	DATO
ORGANISMO	SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA - DAF
DIRECCIÓN	AZOPARDO 250 – PISO 12 – OFICINA 35 (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA)
TELÉFONO	(011) 4346 – 8800 – INTERNO 4306 / 4301
CORREO ELECTRÓNICO	contabilidadsaf376@defensa.gob.ar
HORARIO	LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 – previa coordinación
COORDINADORES	SI Marcos ORTIZ / CI Agustín BARRETO

APÉNDICE N° 2 a CP – COORDINACIÓN OPERATIVA DE ENTREGAS

Los lugares físicos de entrega son los establecidos exclusivamente en el numeral 7 de la Especificación Técnica N° 32/26. El presente Apéndice contiene únicamente los datos de coordinación operativa.

RENGLÓN/ES	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	HORARIO	COORDINADORES
1 y 2	(011) 4361-4123 – Int. 1852 (COL)	centrooperlogisticas@gmail.com	A coordinar con el organismo requirente	CF Pablo Horacio LEON / SP Pablo ROGER
3	(011) 4361-4123 – Int. 1852 (COL)	centrooperlogisticas@gmail.com	A coordinar con el organismo requirente	CF Pablo Horacio LEON / SP Pablo ROGER
4	(011) 4361-4123 / (011) 4346-8600 – Int. 1852 (COL)	centrooperlogisticas@gmail.com	A coordinar con el organismo requirente	CF Pablo Horacio LEON / SP Pablo ROGER

APÉNDICE N° 3 a CP – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 32/26

La Especificación Técnica N° 32/26, su Anexo 1 – Planilla de productos/efectos y su Anexo A – Marcas Comerciales Admitidas para la Oferta Base integran la documentación contractual como documentos técnicos separados. Su contenido no se reproduce en las presentes Cláusulas Particulares.

APÉNDICE N° 4 a CP – CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FECHA: ……/……/…… HORA: ……

PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 340/1-0029-LPU26 – EJECUCIÓN DE CADENA LOGÍSTICA PARA LA PROVISIÓN DE VÍVERES Y CUMPLIMIENTO DE LA CAMPAÑA ANTÁRTICA 2026-2027

El Comando Conjunto Antártico, a través de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa (Unidad Operativa de Contrataciones 340/1), hace constar que el/la Sr./Sra. ……, DNI N° ……, por sí o en nombre y representación de la empresa ……, realizó la VISITA TÉCNICA correspondiente al proceso indicado, en la fecha y hora consignadas.

Se extienden DOS (2) ejemplares de igual tenor, uno para resguardo de la Unidad Requirente y otro para ser incorporado a la oferta conforme a las Cláusulas Particulares.

.....	.....
Firma y aclaración – OFERENTE	Firma, aclaración y cargo – AUTORIDAD INTERVINIENTE

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-86034029-APN-DGAD#MD

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 4 de Septiembre de 2026

Referencia: Cláusulas Particulares - Proceso 340/1-0049-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 27 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.04 14:27:29 -03:00

Sergio Alejandro MOLLEQUER
Sargento Ayudante
Dirección de Gestión de Adquisiciones
Ministerio de Defensa

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.04 14:27:30 -03:00